



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

CP_1 (C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA SIRONI e dell'avv. FABIO VAILATI, elettivamente domiciliato in via Turati 8, Milano, presso il difensore avv. EMANUELA SIRONI;

- opponente-

CONTRO

Controparte_2 C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA QUADRI, elettivamente domiciliato in via Camozzi, 130 Bergamo, presso il difensore avv. ELISABETTA QUADRI;

- opposta-

Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.09.2023;

§ § §

Concise ragioni della decisione¹

Con atto di citazione tempestivamente notificato a **Parte_1** **CP_1** [...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20254/2022 pubblicato il 20.12.2022 e notificato il 21.12.2022 a mezzo *pec*, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto all'opponente di pagare all'opposta, attrice sostanziale, la somma di euro 5.925,22,

¹ Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica" (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)

oltre interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento di ingiunzione e spese dell'estratto notarile, a titolo di corrispettivo per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti.

A sostegno della proposta opposizione CP_1 ha dedotto, in sintesi: - di aver integralmente corrisposto, in data 08.11.2022, l'importo portato dalla fattura azionata, producendo all'uopo copia della disposizione di bonifico sub doc. 2; - che il pagamento eseguito successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, deposito avvenuto nella specie in data 27.10.2022, ma anteriormente all'emissione del provvedimento richiesto comporta, secondo costante giurisprudenza, il verificarsi di un fatto estintivo dell'obbligazione che impedisce di affermare la legittimità dell'ingiunzione, che non deve essere valutata al momento del deposito del ricorso, bensì al momento dell'emissione del provvedimento richiesto; - che tale illegittimità determina, oltre alla revoca del provvedimento monitorio, l'impossibilità di addebitare all'ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento, in quanto conclusosi con un provvedimento di fatto privo dei requisiti di legge richiesti per la sua emissione; - che con la sentenza n. 9033 del 15.04.2010 la Cassazione ha infatti affermato che *“il pagamento della sorte capitale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, la sostanziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso successivamente a tale pagamento precludono, in effetti, al creditore la facoltà di avvalersi della notificazione del decreto (divenuto ormai invalido) per indurre il debitore al pagamento sia delle spese legali da lui sostenute che degli interessi maturati sul capitale già pagato”*, affermando dunque che *“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorta capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente”*; - che la Corte ha poi sanzionato la condotta del creditore che abbia comunque notificato il decreto precisando che *“una volta accertato che il ricorrente era consapevole al momento dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo che la sorte capitale era stata già pagata dalla debitrice, è indubbio che ricorrano tutti i presupposti perché possa applicarsi la norma di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, per avere proseguito l'azione monitoria, quanto meno, per colpa grave, costringendo così l'odierna*

resistente alla necessaria proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., allo scopo di far valere l'avvenuta estinzione della sua obbligazione. Ricorre, in particolare, il requisito della soccombenza del ricorrente, atteso che il giudice di appello ha giustamente ritenuto l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso e notificato pur dopo l'integrale pagamento della sorte capitale da parte dell'ingiunta ed ha revocato di conseguenza il provvedimento monitorio.”; - che nel decreto ingiuntivo vi è inoltre una duplicazione della voce di credito per le spese relative all'estratto notarile, pari ad euro 78,00.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.6.2023 si è costituita l'opposta, contestando quanto dedotto *ex adverso* e allegando che: - al momento del deposito del ricorso, avvenuto in data 27.10.2022, il termine per il pagamento della fattura azionata pattuito dalle parti era scaduto ormai da quasi due mesi; - solo in data 8 novembre 2022, senza corrispondere gli interessi di mora, Controparte_1 ha versato la sola somma capitale portata dalla fattura n. 1502 del 31.7.2022 pari a €. 5.847,22; - che il 25.11.2022 il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo opposto che è stato notificato il 21.12.2022; - che stante il pagamento della sorte capitale effettuato in data anteriore alla notifica alla debitrice del decreto ingiuntivo, ma successivamente alla data di deposito della relativa richiesta, la scrivente difesa aderisce all'avversa domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto contestando tuttavia il contenuto dell'avverso atto di citazione in opposizione; - che la società opposta ha comunque diritto alla corresponsione degli interessi di mora maturati dal dovuto al pagamento nonché al rimborso delle spese sostenute per un decreto ingiuntivo richiesto prima della “*solutio*”; - che l'art. 1219 c.c. sancisce infatti che il debitore è automaticamente messo in mora laddove sussista una data certa di pagamento predeterminata e non osservata, senza alcun obbligo di diffida; - che, ad ogni modo, “*nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tanto meno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art. 1219 c.c.*” (Cass. n. 21313/2017); - che la società opponente non ha pertanto provveduto al pagamento degli interessi di mora ex DL. 231/2002 dovuti dall'1.9.2022 all'8.11.2022 pari ad €. 87,15; - che secondo la giurisprudenza “*il pagamento della sorte capitale effettuato in data anteriore alla notifica al debitore del decreto ingiuntivo, ma successivamente alla data di deposito della relativa richiesta, non esime l'ingiunto dall'obbligo di corrispondere al creditore, oltre agli interessi maturati per effetto del tardivo adempimento, altresì le spese legali liquidate in sede*

di emissione del decreto; ciò non solo poiché la valutazione della tempestività dell'azione giudiziaria non può essere fatta dipendere dai tempi di intervento dell'ufficio giudiziario adito, ma altresì perché le spese legali sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e pertanto da questi dovute al creditore a titolo di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.” (Corte d’App. n. 2237 del 9.6.2008, conf. Cass. n. 164/1996 – Trib. Salerno n. 1991 del 30.7.2020).

L’opposta ha, quindi, concluso chiedendo in via principale, merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 20254/2022 e, in via riconvenzionale, la condanna di **Controparte_1** al pagamento in favore di **Controparte_3** della somma di €. 87,15 a titolo di interessi moratori ex art. 5 DL 231/2002 sul capitale di €. 5.847,22 dall’1.9.2022 all’8.11.2022; oltre a euro 78,00 per l’estratto notarile giusta fattura prodotta sub doc. 5 fascicolo monitorio, euro 145,50 per anticipazioni (contributo unificato e diritti di cancelleria) ed €. 956,80 per competenze professionali (ovvero €. 800,00 oltre 15% spese generali e 4% CPA), per un totale di €. 1.267,45 o la maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.

La causa, istruita sulla scorta delle sole produzioni documentali depositate dalle parti con l’atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta, all’udienza del 14.09.2023 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, le quali hanno rinunciato ai termini per il deposito delle memorie 190 c.p.c..

L’opposizione deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.

Occorre prendere le mosse dal rilievo che la residua materia del contendere riguarda sostanzialmente soltanto gli esigui importi inerenti gli interessi moratori (87,15 euro) e le spese sostenute dall’opposta per l’estratto notarile (78,00 euro), nonché il governo delle spese di lite dell’intero procedimento (ivi compresa la fase monitoria), atteso che è pacifico tra le parti che l’intera sorte capitale oggetto della domanda monitoria è stata ormai corrisposta da **CP_1**.
Risulta invero dagli atti che: a) che il pagamento della sorte capitale del credito, pari ad euro 5.847,22 è stato effettuato dall’opponente in data 8.11.2022; b) che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato telematicamente dall’opposta in data 27.10.2022.

È, dunque, evidente che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo alcun pagamento era ancora avvenuto in favore di *Controparte_4* .

Ne consegue che, al momento della proposizione della domanda monitoria, la stessa era integralmente fondata.

Alla luce del criterio di soccombenza virtuale, dunque, le spese di lite relativa alla fase monitoria devono essere integralmente riconosciute in favore dell'opposta e le stesse spese non possono che essere liquidate in relazione all'intero valore della domanda monitoria che la società *Parte_1* ha legittimamente avanzato per l'intero credito prima della ricezione di qualsivoglia pagamento da parte della debitrice.

Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, ritiene, invece, il Tribunale che, per i motivi che seguono, le stesse vadano integralmente compensate tra le parti.

Al riguardo deve, infatti, osservarsi che, fermo restando il diritto del creditore il quale abbia proposto un ricorso per decreto ingiuntivo che al momento del deposito dello stesso era fondato a conseguire (eventualmente anche a mezzo di una separata domanda di danno – cfr., in tal senso, Cass. n. 164/1996) le spese della procedura monitoria, nell'ipotesi in cui il debitore, successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma prima dell'emissione del medesimo decreto, provveda al pagamento di somme, il creditore ricorrente ha l'onere di segnalare tale circostanza al Giudice del monitorio onde evitare l'emissione (e la successiva notifica) di un decreto recante l'ingiunzione di pagare una somma (in tutto od in parte) già corrisposta (cfr., in tal senso, Cass. n. 3054/1990).

Conseguentemente nella medesima ipotesi, in relazione a quanto già corrisposto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione, è la parte opposta a doversi considerare soccombente atteso che *“la fondatezza (o meno) dei motivi dell'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere valutata con riferimento non alla data di proposizione del ricorso, ma a quella della emissione del decreto medesimo”* (così la già citata Cass. n. 3054/1990).

Nel presente giudizio di opposizione, a fronte del pagamento della sorte capitale azionata da *Controparte_5* in sede monitoria, risulta sussistere solo il residuo importo di euro 165,15 (87,15 + 78,00 euro), per il cui pagamento pure ha insistito l'opposta.

Nella specie, dunque, ritiene la scrivente sussistente una reciproca soccombenza, atteso che, quanto all'estinzione del debito inerente la sorte capitale avvenuta prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, deve, appunto, per quanto detto, considerarsi soccombente la [...] CP_2 mentre, quanto al residuo debito ancora da estinguersi (pagamento degli interessi e delle spese dell'estratto notarile), deve considerarsi soccombente la CP_1

Per tutto quanto innanzi, dunque, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la CP_1 va condannata al pagamento dell'importo di euro 165,15 in relazione agli pagamento degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale fino all'8.11.2022 e alle spese dell'estratto notarile, nonché alla refusione delle spese di lite relative alla fase monitoria, liquidate come in dispositivo in relazione all'intero valore della domanda originariamente avanzata in monitorio, mentre le spese del presente giudizio di opposizione vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) dà atto dell'integrale pagamento, da parte della Controparte_1 della sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 20254/2022;
- 2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20254/2022;
- 3) condanna la Controparte_1 al rimborso, in favore della Controparte_6 [...] delle spese di lite della fase monitoria, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 800,00 per compensi professionali di avvocato oltre accessori per legge dovuti;
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.

Milano, lì 26.10.2023.

La Giudice
Paola Condorelli